

1512900-38.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KENNY ROGERS RODRIGUES DA SILVA

Juíza de Direito: Dr.^a Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

KENNY ROGERS RODRIGUES DA SILVA (RG. n.º 42196226/SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512900-38.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KENNY ROGERS RODRIGUES DA SILVA

Juíza de Direito: Dr.^a Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

KENNY ROGERS RODRIGUES DA SILVA (RG. n.º 42196226/SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, porque, no dia 16 de junho de 2020, por volta as 15h00min, na Rua Carneiro Leão, n.º 650, Brás, nesta cidade e comarca da Capital, durante a vigência de calamidade pública causada pela pandemia do Covid-19, recebeu e mantinha sob sua guarda e em depósito, para entrega à venda e consumo de terceiros, substâncias entorpecentes causadoras de dependência química e psíquica, sem autorização ou em

desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Através da sentença prolatada por este Juízo, a ação penal foi julgada parcialmente procedente, a fim de desclassificar o crime previsto no art. 33 da Lei n.º

11.343/06 para o porte de entorpecentes, nos termos do art. 28 da Lei n.º

11.343/06. Por consequência, o réu foi condenado à pena de dois meses e quinze dias de prestação de serviços à comunidade e, em razão da aplicação do instituto da detração, a pena foi declarada extinta (fls. 184/193).

O Ministério Público recorreu da sentença e, através do acórdão de fls. 230/241, a 14.ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deliberou o que segue: "deram provimento ao apelo do Ministério Público, a fim de condenar o acusado Kenny Rogers Rodrigues da Silva às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, V.U.".

A defesa, então, interpôs recurso especial e recurso extraordinário (fls. 254/259 e 261/266), os quais não foram admitidos (fls. 310/314).

Em seguida, foram interpostos agravos em face da não admissão dos recursos supracitados (fls. 317/322 e 324/329), os quais ainda não foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

Em que pese ainda em fase recursal, sobreveio o acórdão do habeas corpus impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 370/376), com a seguinte determinação: "Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para reconhecer o direito do paciente à consideração, na dosimetria da pena, da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, que deverá ser adequadamente modulada pelo julgador em fração a ser motivadamente fixada.

Determino ao Juízo de primeiro grau que refaça a dosimetria da pena de acordo com as premissas indicadas, analisando também, com a devida motivação, a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada."

É o relatório.

Em cumprimento à v. determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, passo à dosimetria da pena relativa à condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas:

Na primeira fase, em atenção ao disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 e no artigo 59 do Código Penal, entendo que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao réu.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, em atenção ao v. acórdão de fls. 230/241, incide a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há outras circunstâncias agravantes e atenuantes a serem reconhecidas. Neste ponto, consigno que o réu é primário (fls. 163/164) e, apesar de ter admitido a posse da droga, negou que destinava-se ao tráfico.

Na terceira fase, não há causas de aumento da pena.

De outro lado, entendo que estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06. O réu é primário, a quantidade de droga apreendida não se mostrou elevada a ponto de presumir que ele se dedique, de forma permanente e habitual, à atividade criminosa de traficar drogas, reiteradamente, ou que seja integrante de organização criminosa, situação especial que exige prova cabal e não mera conjectura.

Sendo assim, promovo a redução da pena no máximo de 2/3 (dois terços), passando a pena definitiva para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, ou seja, prestação de serviço à comunidade, com a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, bem como prestação pecuniária. Assim, o réu deverá prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas com atribuição de tarefas gratuitas, na forma que for conveniente à Instituição a ser indicada pelo Juízo da Execução, devendo a prestação ocorrer em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais, ressalvado que, a tarefa a ser atribuída ao réu deverá levar em conta suas aptidões, devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação; bem como pagar prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Em caso de revogação da substituição, o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será o ABERTO, ante a quantidade da pena e a primariedade do agente.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Juíza de Direito